



CONECTAR - REUTILIZAR - TRANSFORMAR

MEMORANDO DE ESTRUTURAÇÃO CONTRATUAL E TERMOS DE USO B2B

Framework Legal para Proteção de Segredo Industrial, Responsabilidade Técnico e Mitigação de Riscos

Este documento estabelece as diretrizes jurídicas e a modelagem contratual que regerá as relações comerciais entre a plataforma **NOWASTE**, as indústrias cadastradas na condição de **GERADORAS DE RESÍDUOS**, e as indústrias compradoras/receptoras na condição de **RECEPTORAS DE INSUMOS**, em estrita conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) e as diretrizes de sustentabilidade da ODS 6.

1. Natureza Jurídica do Framework

A **NoWaste** opera como uma plataforma de tecnologia B2B focada em intermediação de negócios e simbiose industrial (Marketplace Técnico). O contrato mãe estabelece uma relação trilateral cega em sua fase inicial, transicionando para um ecossistema de responsabilidades compartilhadas após a consolidação do "Match AI".

2. Cláusula de Anonimização Parcial e Segredo Industrial (Blindagem de Dados)

Para mitigar o risco de espionagem industrial ou exposição de vulnerabilidades operacionais das indústrias parceiras, a plataforma adota o protocolo de **Exposição Gradual de Dados (Fronteira Epsilon)**:

- **Fase de Oferta Ativa:** O resíduo será anunciado na vitrine pública da plataforma contendo apenas sua caracterização química genérica, volume disponível, classificação de periculosidade (Norma ABNT NBR 10004) e a macrorregião logística, sem revelar a razão social ou a localização exata do Gerador.
- **Fase de Match Autorizado:** A identidade civil, contratos jurídicos detalhados e

coordenadas geográficas exatas só serão liberados para ambas as partes após a validação mútua de interesse e assinatura eletrônica do termo de confidencialidade complementar (NDA sistêmico).

3. Cláusula de Responsabilidade Técnica e Garantia de Composição (Garantia Química)

A maior barreira para o reuso de resíduos industriais é a estabilidade química do material. A modelagem contratual da NoWaste estabelece parâmetros rígidos de responsabilidade:

3.1. Declaração do Gerador: A indústria Geradora é a única e exclusiva responsável técnica pela veracidade das informações inseridas no sistema, devendo anexar o respectivo laudo químico assinado por profissional devidamente registrado no Conselho Regional de Química (CRQ).

3.2. Cláusula de Barreira por Desvio Padrão: Fica estipulada uma tolerância máxima (Limite Delta) de flutuação na composição do resíduo entregue. Caso o Receptor identifique, via auditoria de entrada, que a composição química difere do laudo cadastrado além da margem de tolerância contratada:

- A transação será cancelada automaticamente via gatilho contratual (Smart Contract Disruption);
- O Gerador arcará integralmente com os custos de logística reversa e multas contratuais;
- A NoWaste reterá a comissão de intermediação a título de penalidade operacional.

4. Condições Comerciais, Tarifação e Split de Pagamento

A monetização da plataforma ocorre de forma automatizada por meio do gateway de pagamento parceiro, aplicando regras estritas de Split para evitar bitributação ilegal sobre o faturamento de terceiros.

Modalidade de Receita	Base de Cálculo	Fluxo Financeiro / Gatilho
Comissão de Intermediação	10% sobre o Cost Avoidance (Custo Evitado) ou 20% do valor de venda do insumo.	Retido automaticamente pelo gateway no ato da liquidação financeira da transação.

Modalidade de Receita	Base de Cálculo	Fluxo Financeiro / Gatilho
Assinatura SaaS	Mensalidade fixa conforme volume de consultas químicas.	Cobrança recorrente via cartão ou PIX para acesso a relatórios e indicadores ESG.
Consultoria e Laudos	Valor tabelado por projeto de simbiose complexa.	Faturamento direto contra o tomador do serviço técnico.

Nota Contábil Relevante: Conforme o modelo tributário do Simples Nacional (Anexo III), a alíquota de 6% devida pela NoWaste incide estritamente sobre a comissão líquida retida (Receita Bruta própria) e não sobre o montante total movimentado entre as indústrias parceiras, garantindo a eficiência fiscal do negócio.

5. Conformidade Ambiental, Logística Transfronteiriça e ODS 6

Para garantir que a NoWaste opere com risco jurídico zero perante órgãos fiscalizadores (IBAMA, IAT, Vigilância Sanitária), o framework contratual exige amarrações logísticas invioláveis:

5.1. Obrigatoriedade de Cadastro e Licenças: Tanto o Gerador quanto o Receptor e o Transportador contratado devem apresentar, no momento do Onboarding, suas respectivas licenças ambientais de operação válidas, além do Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI) ou documento equivalente do estado emissor.

5.2. Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR): Nenhuma transação financeira será liquidada na plataforma sem a emissão e a respectiva baixa do MTR eletrônico emitido via sistema do Ministério do Meio Ambiente, garantindo a rastreabilidade ponta a ponta e a proteção dos recursos hídricos contra contaminações acidentais.

6. Eleição de Foro e Resolução de Conflitos

Fica eleito o Foro da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes desta modelagem contratual, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

NOWASTE

Representante Legal

INDÚSTRIA PARCEIRA

Representante Legal / Diretor Financeiro